

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1442/2537

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง-
พระสมุห์สุพจน์ สุวโจ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 369

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

การบรรยายฟ้องตาม ป.อ. มาตรา 369 ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่า คำสั่งเป็นหนังสือ นั้นได้ปิดหรือแสดงไว้ในลักษณะทำนองประกาศหรือโฆษณาต่อประชาชน เพราะ บทบัญญัติใน ป.อ. มาตรา 369 มิได้บัญญัติว่าการกระทำผิดตามมาตรานี้ต้องกระทำ แก่ประกาศ ภาพโฆษณาหรือเอกสารใดที่ปิดหรือแสดงหรือโฆษณาต่อประชาชน ดังนั้น แม้คำสั่งของพระอธิการ ล. เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ ได้ออกคำสั่งเฉพาะแก่พระครู ส. เพียงรูปเดียวก็เป็นเอกสารตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 369 แล้ว

การบรรยายฟ้องตาม ป.อ. มาตรา 369 ไม่จำเป็นต้องบรรยายว่า คำสั่งเป็นหนังสือ นั้นได้ปิดหรือแสดงไว้ในลักษณะทำนองประกาศหรือโฆษณาต่อประชาชน เพราะ บทบัญญัติใน ป.อ. มาตรา 369 มิได้บัญญัติว่าการกระทำผิดตามมาตรานี้ต้องกระทำ แก่ประกาศ ภาพโฆษณาหรือเอกสารใดที่ปิดหรือแสดงหรือโฆษณาต่อประชาชน ดังนั้น แม้คำสั่งของพระอธิการ ล. เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่

ได้ออกคำสั่งเฉพาะแก่พระครู ส. เพียงรูปเดียวก็เป็นเอกสารตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 369 แล้ว

(อุดม มั่งมีดี-จเร อำนวยการพัฒนา-สุชาติ ถาวรวงษ์)

ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา - นายชูศักดิ์ ทองวิฑูโกมลย์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพบูรณ์ ธีรรุ่งเรือง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ